

1501432-31.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... si só, já implicaria na acusação de tráfico, ainda puseram dinheiro do próprio bolso somente para incriminá-lo.

E as palavras dos policiais, firmes desde o início, desmentem o acusado.

O policial militar Jose Alex da Silva Santos declarou que realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501432-31.2020.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501432-31.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON PINHEIRO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

WASHINGTON PINHEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 08h45, na Rua Açaí esquina com a Rua Cajá, bairro Vila Sônia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 90 (noventa) eppendorfs contendo cocaína em pó, com peso líquido de 14,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 102), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 108/124

A denúncia foi recebida em 11/01/2021 (fls. 126/127), sendo o réu citado (fls. 149).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação provisória de fls. 14/16, pelo comprovante de depósito de fls. 92 e pelo laudo químico-toxicológico de fls. (não consta ainda)

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, preferiu se manter em silêncio (fls. 04).

Em juízo, o acusado disse que saiu para comprar pão e, quando chegava na esquina de sua casa, na rua Cajá, foi visto pelos policiais e abordado, sendo que não estava correndo. Não tinha nada de ilícito consigo. Foi colocado sentado na calçada e depois chegaram outras motocicletas da polícia e forjaram o flagrante. Não conhecia os policiais e não sabe o motivo da falsa incriminação. Tinha consigo apenas R\$ 10,00.

A versão do réu, no entanto, não é verossímil.

A uma porque afirma que não conhecia os policiais e não apresentou um motivo sequer que justificasse a injusta perseguição. Disse apenas que eles poderiam querer prejudicar alguém da rua.

Mas, como já dito, essa versão não se mostra crível, eis que o réu afirma que os policiais, além da droga apreendida, que pela quantidade, por si só, já implicaria na acusação de tráfico, ainda puseram dinheiro do próprio bolso somente para incriminá-lo.

E as palavras dos policiais, firmes desde o início, desmentem o acusado.

O policial militar Jose Alex da Silva Santos declarou que realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que não era conhecido do local, sentado na calçada. Tendo o réu demonstrado nervosismo, tentaram sua abordagem, momento em que ele empreendeu fuga correndo. Viu que o acusado, durante a fuga, dispensou certo objeto. Abordado, em revista pessoal, localizaram no bolso da bermuda pinos plásticos, tipo eppendorf, contendo cocaína, bem como dinheiro. O objeto dispensado pelo acusado era uma pequena garrafa plástica contendo mais pinos com cocaína idênticos aos que o réu trazia na bermuda. O réu admitiu que praticava o tráfico no local dos fatos. Não conhecia o réu antes dos fatos.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Fabiano Soares de Sousa, que disse que já tinha visto o réu no mesmo local em outras oportunidades, sendo que já o havia abordado mais de uma vez e nessas vezes nada de ilícito foi apreendido em seu poder.

Vê-se, pois, que o réu foi avistado pelos policiais em conhecido ponto de venda de drogas e, tão logo notou a aproximação da viatura, pôs-se a correr, de forma a justificar a perseguição e abordagem. Durante a fuga, o acusado ainda dispensou uma garrafa plástica que se constatou conter porções de cocaína idênticas aquelas apreendidas em poder do réu que, somadas perfazem 90 porções. Além disso, tinha o acusado R\$ 29,00 em seu poder.

Assim, toda a dinâmica é plenamente correspondente à admissão feita pelo réu aos milicianos no momento da abordagem, ou seja, a de que traficava por passar dificuldade financeira.

Temos, ainda, que o policial Fabiano afirmou que já havia abordado o acusado no mesmo local em diversas outras oportunidades e sempre foi ele liberado por nada de ilícito trazer consigo. Ou seja, ficou clara a lisura da ação policial que somente deu voz de prisão ao acusado quando o flagrou na posse de quantidade de droga que remetia ao tráfico.

Amplamente demonstrado, pois, tanto pela quantidade e forma de embalagem das drogas apreendidas, mas pelo fato de ser ela portada em conhecido ponto de venda de drogas, que o acusado estava a traficar no dia e local dos fatos.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, pelo que fixo sua pena base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não havendo nos autos demonstração de que o réu se dedicasse a outro tipo de atividade criminosa ou mesmo tivesse envolvido com o crime organizado, de se aplicar o redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Um único registro de execução de medida sócio-educativa, por si só, não é ato a demonstrar a reiteração criminosa capaz de impedir a concessão do redutor acima mencionado. Da mesma forma, processos em andamento ou inquéritos policiais, pela obrigatória observação do princípio constitucional da presunção de inocência também não se prestam a esse mister.

A pena do réu será, pois, reduzida em dois terços, atingindo o total de um ano e oito meses de reclusão, mais o pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu WASHINGTON PINHEIRO DOS SANTOS (RG: 56880803, filho de Vanderlei Pinheiro dos Santos e Marleny Alves dos Reis) a uma pena de um ano e oito meses de reclusão, mais o pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aquele que se envolve com o tráfico de drogas atenta de forma grave contra a sociedade, pois sua ação destrói famílias, onera o sistema de saúde do Estado e ainda fomenta a prática de crimes patrimoniais.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos traz ao agente sensação de impunidade que estimularia a continuidade da prática delitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressalvada posição pessoal em sentido contrário, acolho, em prol de uma segurança jurídica necessária para o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito, a posição adotada por nossos tribunais superiores no sentido de que o chamado tráfico privilegiado não se insere dentre o rol dos crimes equiparados aos hediondos.

Assim, em se tratando de réu primário, entendo suficiente a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena corporal ora fixada.

O réu respondeu ao processo solto e, pelos motivos expostos poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Piracicaba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA